番禺南村“3·15”一般道路交通事故调查报告

2023年3月15日7时35分，在广州市番禺区南村镇坑头东线路金坑路东7米处，发生一起重型自卸货车与两轮摩托车碰撞的交通事故，造成摩托车驾驶员现场死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，番禺区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，涉事生产经营单位所有营运车辆5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，经番禺区人民政府授权，番禺区应急管理局牵头成立了由番禺区交通运输局、番禺区城管局、番禺区住建局、番禺区总工会、番禺区交警大队、番禺区南村镇政府及白云区住房建设和交通局有关人员组成的番禺南村“3·15”一般道路交通事故调查处理组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员

伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，**番禺南村“3·15”一般道路交通事故是一起因重型自卸货车驾驶员未按照操作规范安全驾驶机动车且未按照规定使用灯光，与二轮摩托车驾驶员在驾驶证处于注销状态时驾驶机件性能不合格和已达报废标准的机动车上道路行驶时，在遇前方机动车缓慢行驶时从前方车辆右侧超越行驶发生碰撞造成的一般道路交通责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

广州鸿图土石方工程有限公司（以下简称鸿图公司），于2019年10月14日取得广州市白云区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440101MA5CL2UU3B，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：广州市白云区太和镇兴太二路165号203、204房（自主申报），法定代表人：张妙琴，注册资本：壹仟万元（人民币），成立日期：2019年1月7日，经营范围：土木工程建筑业；于2019年11月14日取得了广州市白云区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》，编号：粤交运管许可穗字440100132258号，证件有效期：2019年11月14日至2023年7月11日，经营范围：普通货运；于2022年10月11日取得了广州市白云区城市管理和综合执法局核发的《广州市建筑废弃物处置证（运输）》，编号：（白云）陆运字〔2022〕

64号，有效期至2023年7月11日。公司名下共有营运车辆61辆，员工63人。

（二）事故发生单位安全管理情况

鸿图公司履职情况：一是建立了安全生产责任制，明确各岗位的安全管理职责，制定了安全管理制度，设置了安全管理机构；二是制定了安全培训和教育学习制度，安全部负责定期对驾驶员开展安全教育培训；三是建立了安全生产监督检查制度和隐患排查治理制度，日常开展了安全检查及隐患排查工作，对发现的安全隐患落实整改，有相关台账记录；四是建立了从业人员安全管理制度，制定了安全生产作业规程，提出了对从业人员安全作业的要求；五是建立了动态监控管理制度，安装了车载终端，配置了专职监控人员，明确了监控人员岗位职责。

另外，2022年3月15日至2023年3月15日期间，鸿图公司名下车辆违法情况统计：

车牌号码	违法次数
粤ACC695	17
粤AFX031、粤ABL542、粤AFR099、粤ABJ533	16
粤ABG103	15
粤AFC333、粤AHK498	14
粤AFG610、粤AFW342、粤AFL561	13
粤ACS143、粤ADV283、粤AHP066、粤AGJ468	12
粤ABT972、粤AGK909	11
粤ACE880、粤AHT642、粤ADQ789	10

20台车违法次数10次以上，占经营性道路运输车辆总数（61台）比例为32.79%，超过5%。

（证据材料：《营业执照》、《道路运输经营许可证》、《广州市建筑废弃物处置证（运输）》、鸿图公司车辆违法情况核查表）

（三）事故发生经过

2023年3月15日7时35分，李小波（鸿图公司聘用的司机）驾驶一辆粤AHP066重型自卸货车沿广州市番禺区南村镇永宁大道由东往西方向行驶至南村镇坑头东线路金坑路东7米处右转弯入坑头东线路过程中，遇由刘锦伦驾驶已达报废标准的粤A5M296普通二轮摩托车（经检验：灯光性能不合格）沿永宁大道由东往西方向从右侧超越驶至，粤AHP066重型自卸货车车头与粤A5M296摩托车尾部碰撞，造成刘锦伦现场死亡，粤AHP066重型自卸货车和粤A5M296普通二轮摩托车损坏的交通事故。

（四）事故现场情况

1.道路基本情况

事故发生点位于广州市番禺区南村镇坑头东线路金坑路东7米（坑头东线路和永宁大道交叉口）处。坑头东线路为乡道，南北走向，双向四车道，水泥路面。永宁大道为村道，东西走向，双向二车道，水泥路面。现场路段交通信号方式为移动式信号灯，道路交通标志，人行横道线。坑头东线路是镇街内部道路，根据道路交通法规定，事发路段限速为40km/h。

2. 交通设施情况

事发时坑头东线路和永宁大道交叉口路段，坑头东线路道路缺少交叉路口标志，停止线、车道线、导向箭头模糊不清，横向减速标线和纵向减速标线模糊不清；永宁大道缺少设置停车让行标志，停车让行标线、横向减速标线模糊不清。交叉路口道口标注损坏，行人过街斑马线模糊不清，缺少人行横道标志、事故易发路段标志，存在绿化遮挡视线的隐患。

3. 设施合理性分析

事故发生点位于广州市番禺区南村镇坑头东线路金坑路东7米（坑头东线路和永宁大道交叉口）处，坑头东线路该路段为双向四车道。永宁大道该路段为双向二车道。事发后已按照重点路口路段“五个一”标准完善交通标志标线。

（五）事故车辆情况

粤AHP066重型自卸货车，所有人：鸿图公司，品牌型号：陕汽牌SX3310MB246，核定载人数2人，核定载质量16100kg。行驶证注册登记日期：2020年12月28日，使用性质：货运，检验有效期至：2023年12月31日。事故发生时实载人数为1人，实载情况为空载，行驶速度为11.5km/h。

粤A5M296普通二轮摩托车，所有人：刘锦伦，品牌型号：嘉陵牌JH70，核定载人数2人。行驶证注册登记日期：1994年8月3日，使用性质：非营运，检验有效期至：1997年6月15日，强制报废期至：2007年8月3日，机动车状态：达到报废

标准。保险终止日期至：2005年1月1日。事故发生时实载人数为1人，行驶速度为10.8km/h。

（证据材料：相关车辆行驶证、机动车信息查询结果单、保险单等复印件）

（六）事故车辆驾驶人情况

1.李小波，男，41岁，汉族，驾驶证初次领证日期：2004年7月20日，有效期限：2020年7月20日至长期，准驾车型：A2E，当前状态：正常。

2.刘锦伦，男，64岁，汉族，驾驶证初次领证日期：1994年4月22日，有效期限：2004年4月5日至2010年4月5日，准驾车型：E，当前状态：注销。

（证据材料：人员信息、驾驶证、驾驶人信息查询结果单复印件）

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

姓名：刘锦伦，男，64岁，汉族。经广东华生司法鉴定中心鉴定，结论为刘锦伦符合交通事故致脑广泛挫裂伤、心脏离断等重要器官损伤而死亡。

（证据材料：广东华生司法鉴定中心司法鉴定意见书（粤华生司鉴中心〔2023〕病鉴字第21号）

2.直接经济损失情况

经番禺区交警大队统计，调查组核定事故直接经济损失为人

民币 10000 元。其它费用事故相关单位正通过协商程序确定。

（八）事故过错方及责任情况

经番禺区交警大队调查确认事故过错方及承担责任情况:

1.李小波驾驶机动车时未按照操作规范安全驾驶机动车且未按照规定使用灯光，违反了《道路交通安全法》第二十二条第一款[1]和《道路交通安全法实施条例》第五十七条第二项[2]的规定，其过错行为是造成事故的同等原因。

2.刘锦伦在驾驶证处于注销状态时驾驶机件性能不合格和已达报废标准的机动车上道路行驶，违反了《道路交通安全法》第十四条第三款[3]、第十九条第一款[4]、第二十一条[5]和第四十五第一款[6]的规定，其过错行为是造成事故的同等原因。

3.根据《道路交通安全法实施条例》第九十一条[7]及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项[8]的规定，

---

[1]《道路交通安全法》第二十二条第一款规定：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

[2]《道路交通安全法实施条例》第五十七条第二项规定：“机动车应当按照下列规定使用转向灯（二） 向右转弯、向右变更车道、超车完毕驶回原车道、靠路边停车时，应当提前开启右转向灯。”

[3]《道路交通安全法》第十四条第三款规定：“达到报废标准的机动车不得上道路行驶。报废的大型客、货车及其他营运车辆应当在公安机关交通管理部门的监督下解体。”

[4]《道路交通安全法》第十九条第一款规定 ：“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”

[5]《道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”

[6]《道路交通安全法》第四十五条第一款规定：“机动车遇有前方车辆停车排队等候或者缓慢行驶时，不得借道超车或者占用对面车道，不得穿插等候的车辆。

[7]《道路交通安全法实施条例》第九十一条规定：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”

[8]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项规定：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；”

李小波承担此事故的同等责任，刘锦伦承担此事故的同等责任。

（证据材料：《道路交通事故认定书》（第44011320230000107号））

（九）其它情况

1.气象情况

根据番禺区气象局提供的记录，2023年3月15日我区以阴天到多云天气为主，无降水。日平均气温21.5℃，日最高气温26.1℃，日最低气温18.2℃；日平均风速1.8米/秒；日最大风速3.8米/秒，出现时间2时4分；日极大风速7.3米/秒（4级），出现时间2时3分；日照时数1.0小时，日平均相对湿度72%，日最低能见度10562米，出现时间4时13分。经综合分析，气象因素对本起事故无影响。

2.勤务安排及落实情况

经核查，3月15日凌晨路面值班民警陈学青，值班时间为3月14日上午9:00至3月15日上午9:00，负责辖区路面巡查及交通执法工作；事故值班民警郑建鹏，值班时间为3月14日上午9:00至3月15日上午9:00，负责事故处理工作。3月14日9:00-11:30、14:30-17:30交警三中队共整治机动车各类违法行为68宗，整治机动车违停334宗。

3.交通安全宣传教育工作开展情况

番禺区交警大队七进宣传员每月不定期至辖区社区、企业、校园等进行交通安全宣传、授课、派发传单。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7 时 35 分 李小波驾驶粤 AHP066 重型自卸货车与一辆普通二轮摩托车发生碰撞，造成摩托车司机刘锦伦倒地受伤，李小波马上拨打 120、110 报警电话。

7 时 39 分 番禺区急救医疗指挥中心调度番禺区第六人民医院救护车前往救治。

7 时 41 分 番禺区第六人民医院救护车出车，途中联系报警者，诉伤者受伤后无活动。

7 时 46 分 番禺区交警大队开始处置警情，安排三中队出警。

7 时 47 分 三中队执勤民警出警。

7 时 49 分 救护车出车到达现场，现场摩托车破损严重，伤者与摩托车相距较远。

7 时 59 分 执勤民警确认到达现场。

8 时 13 分 番禺区委区政府总值班室接报，同步立即通知相关职能部门和属地作出响应。番禺区公安、南村镇相关职能部门人员到达现场并迅速组织开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

7 时 35 分 事故发生后，李小波拨打 120、110 报警电话。

7 时 49 分 救护车到达现场。医护人员对伤者进行抢救。

7 时 53 分 伤者心电图检查呈一直线，宣告临床死亡。

8 时 18 分 执勤民警现场控制李小波，进行酒精测试。

8 时 30 分 鸿图公司副总经理杨开忠到达事故现场，协助事故处理。

9 时 32 分 执勤民警回传现场信息。

9 时 33 分 交警三中队回复任务完成，事故现场已处理。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

7 时 49 分 救护车到达现场。

7 时 50 分 医护人员接触伤者，伤者头部变形，口腔及外耳道见出血，地面见较多血迹，四肢及嘴唇苍白，无大动脉搏动，无自主呼吸，双侧瞳孔大固定，对光反射消失。

7 时 53 分 宣告临床死亡。

2. 善后处置情况

事故发生后，番禺区相关职能部门采取一系列措施：一是番禺区应急管理局、番禺区总工会、番禺区交通运输局、番禺区住建局、番禺区城管局和番禺区交警大队等部门成立事故深度调查组，深入肇事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证据材料；二是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；三是番禺区交警大队做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

目前，番禺区交警大队正根据《道路交通事故复核结论》（穗公交复字结论〔2023〕第 000702 号），协调保险机构、事故责任双方协商妥善处置善后事宜。

（证据材料：《道路交通事故复核结论》（穗公交复字结论〔2023〕第 000702 号）

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急救援工作。未发生次生事故，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）事故原因分析

经调查认定，事故的直接原因是李小波未按照操作规范安全驾驶机动车且未按照规定使用灯光，与刘锦伦在驾驶证处于注销状态时驾驶机件性能不合格和已达报废标准的机动车上道路行驶时，在遇前方机动车缓慢行驶时从前方车辆右侧超越行驶发生碰撞。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.事故车辆痕迹检验情况

车辆	情况
粤 AHP066 重型自卸货车	（1）该车长 8400mm，宽 2550mm，高 3450mm。(2) 该车车头从右往左 31cm-33cm 处，从下往上 42cm 处有碰撞痕迹。
粤 A5M296 普通二轮摩托车	（1）该车辆长 175cm，宽 73cm，高 110cm；（2）该车车头脱落，车头右转向灯断裂脱落；（3）右手刹车把手有刮擦痕迹；（4）发动机右侧外壳脱落；（5）右侧脚踏在明显刮擦痕迹；（6）车尾箱脱落断裂。

（证据材料：道路交通事故车辆痕迹检验笔录（编号：穗公交（番）车检字第 44011312023000107－1 号、穗公交（番）车检字第 44011312023000107－2 号）复印件）

2.事故车辆技术鉴定情况

车辆	制动系统	转向系统	灯光系统	雨刮性能
粤 AHP066 重型自卸货车	合格	合格	合格	合格
粤 A5M296 普通二轮摩托车	合格	合格	不合格	--

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告（粤安车技检[2023]P2303151084B 号、粤安车技检[2023]P2303151084－1B 号复印件）

3.驾驶人员测试情况

酒精检测情况：

经办民警对李小波呼出气体酒精含量检测仪检测，检测结果为 0mg/100ml。

毒品检测情况：

经办民警对李小波进行现场毒品快速检测，检测结果吗啡阴性、甲基安非他命阴性、氯胺酮阴性、二亚甲基双氧安非他明阴性、四氧大麻酚酸阴性。

（证据材料：交警部门呼气检查笔录、吸毒检测报告书复印件）

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、突发灾害、极端气象因素等影响。

四、事故责任单位存在的主要问题

鸿图公司，一是未对所属营运车辆及司机的交通违法行为偏多进行有效管理，近一年内有20台车辆违法次数10次以上，占其经营性道路运输车辆总数（61台）比例为32.79%，仅采用警告或内部通报的形式进行处理，未起到有效的警醒作用。二是安全培训教育不够扎实，未在对司机的定期安全教育培训中着重强调严格按照操作规范安全驾驶及按照规定正确使用转向灯光，司机安全驾驶意识仍需进一步加强。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）刘锦伦，男，普通二轮摩托车驾驶员，承担事故同等责任，鉴于在事故中死亡，免于追究相关责任。

（二）李小波，男，群众，鸿图公司驾驶员，负责粤AHP066重型自卸货车驾驶，2021年2月入职，未按照规定使用灯光，承担事故同等责任，依据《道路交通安全法》第九十条[9]、《广东省道路交通安全条例》第五十九条第一款第十二项[10]的规定，建议由番禺区交警大队依法对其进行行政处罚。

（三）杨开忠，男，群众，鸿图公司副总经理，安全生产直

---

[9]《道路交通安全法》第九十条规定：“机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。”

[10]《广东省道路交通安全条例》第五十九条第一款第十二项规定：“驾驶机动车有下列行为之一的，责令改正，处警告或者二百元罚款：（十二）未按照规定使用灯光、警报器、标志灯具的；”

接责任人，负责公司的安全生产管理工作，2019 年 1 月入职，驾驶员管理不到位，近一年企业车辆交通违法行为偏多，未采取有效的管理措施；安全培训教育不够扎实，未在对司机的定期安全教育培训中着重强调严格按照操作规范安全驾驶及按照规定正确使用转向灯光，建议由鸿图公司按照内部奖惩制度进行处理。

（四）徐东，男，群众，鸿图公司车队长，驾驶员管理不到位，近一年企业车辆交通违法行为偏多，未采取有效的管理措施，建议由鸿图公司按照内部奖惩制度进行处理。

（五）鸿图公司，驾驶员管理不到位，近一年企业车辆交通违法行为偏多，未采取有效的管理措施；安全培训教育不够扎实，未在对司机的定期安全教育培训中着重强调严格按照操作规范安全驾驶及按照规定正确使用转向灯光，建议由白云区住房建设和交通局对其加强监管和指导。

六、事故主要教训

（一）安全规范驾驶车辆意识不足。事故中，重型自卸货车驾驶员未按照操作规范安全驾驶机动车，且未按照规定使用转向灯光，未能提前向附近交通参与者明确提示转向意图。

（二）规避大型车辆盲区意识不强。大型车辆存在较大的视线盲区，尤其在车辆转向过程中，事故中摩托车从大型车辆右侧超越并行驶在其右前方，未能有效规避大型车辆盲区。

（三）依法驾驶机动车辆意识淡薄。摩托车司机驾驶证处于

注销状态时驾驶机件性能不合格和已达报废标准的机动车上道路行驶，自身无视道路交通安全法律法规的规定，应引以为戒。

七、事故防范和整改措施

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）交通运输管理部门要切实加强行业监管工作，督促运输企业落实安全生产主体责任，按规定做好安全生产技能岗前培训、年度培训和考核，教育从业人员安全驾驶、文明驾驶。要加大执法力度，强化对余泥专业运输车辆日常执法检查，督促运输企业采取有效的管理措施，强化驾驶员管理，压减交通违法行为。开展安全隐患排查整治，落实车辆维护制度，安装使用卫星定位装置和落实动态监控等工作，维护良好的营运秩序。

（二）番禺区城管局要加强建筑废弃物运输车辆的监管，严格按照《建筑废弃物运输车辆标志与监控终端、车厢规格与密闭》（B4401T/11-2018，DB4401/T206—2023）每半年组织一次建筑废弃物运输车辆检验，严禁不符合规范要求的车辆从事建筑废弃物运输；加强对建筑废弃物运输车辆不符合密闭要求和污染路面的执法力度；根据《广州市建筑废弃物运输企业及车辆诚信综合评价办法》，对相关运输企业和车辆落实诚信综合评价记分。

（三）番禺区住建局要进一步强化行业监管，落实源头治理。一是要督促有关企业落实安全生产主体责任，切实加强安全管理，举一反三，加强对搅拌车等建筑运输车辆管理人员及驾驶员的安全管理教育，杜绝类似事故发生。二是强化监督检查，深入企业查违规挂靠、挂而不管等安全漏洞，同时深入建筑运输车辆源头装载点，切实加强装载源头监管，有效遏制超限超载行为。三是加强联合执法检查，加大多部门联动执法检查频次，在建筑运输车辆交通安全管理上实现齐抓共管。

（四）番禺区交警大队要加强重点车辆管控，提高上路率、见警率、管控率、查处率，严厉打击以酒后驾驶、疲劳驾驶、超员、超速为主的交通违法行为，加强以区超限超载检测站点为依托，确认超限超载车辆，依法进行处罚、记分；加强事故分析研判，根据事故多发时段、路段及原因等特点开展针对性管控整治，按照重点路口路段“五个一”标准完善交通标志标线设置；对多次违法未处理、逾期未年检、未报废的重点车辆企业，要约谈企业负责人和安全员，督促企业落实主体责任，对车辆所属单位为属地以外的企业，要及时将隐患排查情况函告企业所在地交警及交通管理部门，同时要督促企业对车辆安全状况情况、驾驶人资质、安全教育情况等开展自查自纠，严格落实企业主体责任。

（五）番禺区各镇（街）要强化交通安全综合治理及宣传教育，及时消除安全隐患。组织各职能部门开展联合执法，对“两客两危”、载货汽车、“五类车”等重点车辆加大管理力度，优

化道路组织；加强对广大群众、特别是机动车驾驶员的交通安全教育，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。

（六）企业要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主体责任。健全安全生产责任制和相关管理制度，加强人员和车辆管理，有效压减车辆违章率，严格落实运输车辆维护保养工作，防止“病车”上路，杜绝车辆超限超载行为，组织开展针对性专题培训学习，提高从业人员安全意识，防范事故发生。

番禺南村“3·15”一般道路交通事故

调查处理组

2023年8月2日